

채용계약서(안)

과학기술정보통신부 ○○○장 (이하 "채용권자"라 한다)과 근로자는 아래 근로조건을 성실히 이행할 것을 약정하고 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

< 근로자의 인적사항 >

성 명	성 별	연 령	생년월일	현 주 소	
전화번호(핸드폰)		연 락 처	최초계약일	근무부서	근무형태

제1조(목적)

"근로자"는 과학기술정보통신부 업무(하는 일 명시)를 담당하고 "채용권자"는 이에 대한 보수를 지급하는 것을 목적으로 한다.

제2조(계약기간)

계약기간은 20 년 월 일부터 20 년 월 일까지로 한다.

(공무직 근로자는 20 년 월 일부터 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 한다.)

제3조(보수)

① (임금) "채용권자"는 "근로자"에게 월보수로 ○○○원(연봉액 : ○○○○원)의 보수를 지급하기로 한다. (또는 일일 임금단가는 원으로 한다.)

(공무직 근로자의 임금 등은 예산의 범위내에서 임금인상을 및 물가수준을 감안하여 매년 별도로 결정한다.)

② (지급시기) 임금 및 초과근무수당의 기산일은 당월 1일부터 말일까지로 하며 임금은 매월 말일에 지급하고, 보험료 및 제세 등을 공제한 후 현금으로 통장에 입금한다.

③ (정산) 보수지급 후 "근로자"의 퇴직 등 보수변동사유가 발생할 경우에 "채용권자"는 "근로자"가 기 지급받은 급여 중 근무하지 않은 날에 해당하는 급여를 "근로자"에게 지급하여야 할 퇴직금 등 금품에서 정산하고 지급하며 정산금액이 없는 경우에는 "근로자"가 이를 반납하여야 한다.

④ (초과근무수당) "채용권자"는 "근로자"가 공휴일에 근무를 하거나 제4조1항에 규정된 시간을 초과하여 근무를 한 경우에는 다음과 같이 초과근무수당을 지급하기로 한다.

1. 휴일근무수당 : 일일급여의 50% 할증 지급

2. 시간외근무수당 : 일일급여/8x 50% 할증 지급

■ 과학기술정보통신부 공무원 및 기간제 근로자 등에 관한 운영규정 [별지 제6호 서식]

(4쪽 중 2쪽)

- ⑤ (감액지급) "근로자"가 "채용권자"의 승인을 받지 아니하고 무단으로 결근을 하였을 때 또는 질병, 부상으로 인한 휴가일수가 법정휴가일수를 초과한 경우 휴가일수를 제외한 결근일수에 해당하는 급여를 제하고 지급하기로 한다. 단, 업무수행으로 인한 경우는 예외로 한다.
- ⑥ 제3항의 경우에 있어서 지각·조퇴·외출은 누계 8시간을 결근 1일로 계산한다.

제4조(근무시간)

- ① "근로자"의 근무시간은 공무원의 근무시간에 준한다.
 - 시업 및 종업 시각 : 월요일~금요일, 09:00~18:00
- ② 휴게시간 : 12:00~13:00

제5조(복무)

- ① "채용권자"는 제4조의 규정에 불구하고 "근로자"에게 휴일근무 등 초과 근무를 요구할 수 있으며 "근로자"는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.
- ② "근로자"는 [첨부]의 서약서에 따라 성실하게 맡은 바 업무를 수행하고, 국민에 대한 봉사자로서의 자세로 친절하고 성실하게 맡은 바 책임을 완수하여야 하며, 청렴한 정부구현을 위하여 「과학기술정보통신부 공무원 행동강령」을 준용하여 직무를 수행하여야 한다.

제6조(비밀유지의무)

- ① "근로자"는 업무상 알게 된 비밀을 외부에 누설하여서는 아니 된다.
- ② "근로자"가 제1항의 규정을 위반하였을 때에는 관계법령의 규정에 의한 민·형사상의 책임을 진다.

제7조(손해배상)

"근로자"는 고의 또는 중대한 과실로 우리 부 관련 업무에 손해를 끼쳤을 때 이를 배상하여야 한다.

제8조(계약의 해지)

- ① "근로자"가 다음 각호에 해당될 때에는 "채용권자"는 이 계약을 해지할 수 있다.
 - 1. 신체 또는 정신상의 이상으로 업무수행이 곤란하게 된 때
 - 2. 직무를 태만히 하거나 업무수행능력이 부족한 경우
 - 3. 예산 등의 사유로 "채용권자"가 계약을 이행할 수 없을 때
 - 4. 기타 "근로자"가 계약 또는 「공무직 및 기간제 근로자 관리 등에 관한 규정」의 관련 규정을 위반하여 계약을 이행할 수 없다고 인정될 때

② 이 계약을 해지하고자 할 때에는 "채용권자"는 해지 예정일 30일전까지, "근로자"는 10일전까지 상대방에게 통지하여야 한다.

■ 과학기술정보통신부 공무원직 및 기간제 근로자 등에 관한 운영규정 [별지 제6호 서식]

(4쪽 중 3쪽)

제9조(개인정보 제공 동의)

"근로자"는 채용시 제출한 증빙서류를 신원조사 등을 위해 관계기관에 의뢰하는 것과 본인에 대한 각종 정보자료를 "채용권자"가 수집·활용하는 것에 동의한다.

제10조(기타)

기타 이 계약서에 정하지 아니한 사항은 「공무직 및 기간제 근로자 등에 관한 운영규정」 및 「근로기준법」이 정하는 바에 따른다.

제11조(계약서)

"채용권자"와 "근로자"는 상호 대등한 입장에서 이 계약을 체결하고 신의에 따라 계약상의 의무를 성실히 이행할 것을 약속하며 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명 날인 후 각각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

“채용권자”

”근로자”

과학기술정보통신부

○○○장

(인)

성

명 :

(인)

※ 계약 구비서류

1. 이력서 1부, 주민등록등본(담당공무원 확인사항), 채용신체검사서 1부, 최종학력증명서 1부, 경력증명서(해당자), 가족관계 등록부 1부, 신원진술서 1부, 사진(명함판 3장)
2. 서약서 1부(예시: 첨부)

< 첨부 >

서 약 서

본인은 과학기술정보통신부 ○○○원으로 채용됨에 따라 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 근무 중 알게 된 모든 기밀사항은 계약기간중은 물론, 계약만료 후에도 외부에 절대로 누설해서는 아니 된다.
2. 직무 관련 법령을 준수하고 감독공무원의 직무상 명령에 따른다.
3. 출·퇴근시간 및 과학기술정보통신부의 모든 근무수칙을 엄수한다.
4. 우리 부 명예와 신용을 손상하거나 업무관련 자료를 유출하는 일이 없도록 한다.
5. 업무 수행 중 특별한 문제점이 발생될 시에는 즉시 감독공무원에게 보고하고 업무지시를 받는다.

이상과 같이 성실한 자세로 근무에 임할 것이며 본인 과실로 인한 문제 발생시 모든 책임을 본인이 지고 계약해지 등 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약합니다.

20 . . .

서약자 : (인)

과학기술정보통신부 ○○○장 귀하